

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 05/12/2025
CELSE NO : 6.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Zeynep COŞKUN ÇETİNSÖZ 195845
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Tunahan TEZ 186423

Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız yerine Av. Kaan Berkant Al geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi.

Duruşmaya başka gelen olmadığı görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Katılan vekilinin beyan dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin mütalaaya karşı savunma dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Cem Ekinci müdafinin mütalaaya karşı savunma dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız'ın yetki belgesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

İddia makamından soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı



cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. dedi.

Katılan vekilinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaya katılıyoruz, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz, önceki yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar ederiz, biz icra dairesine bedelin yüzde yüz on beşini yatırdık, alacaklıya ödenmemesi konusunda tedbir kararı aldık, para bizim zilyetliğimizden çıktığı için teşebbüs hükümleri uygulanmasın, sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz dedi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafiiinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütaladaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir, tefrik edilen olay aydınlanmadan bu dosyada hüküm verilemez, müvekkilin beraatini talep ederiz, eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafiiinden mütalaaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütaladaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, dosyada somut delil yoktur, İbrahim Anıt'ın beyanlarını kabul etmiyoruz, kendisi de katılanın yanında çalıştığını söylemiştir, 28/05/2025 tarihli raporda senetteki imza ve yazıların ilgili kişilere ait olduğu ve beyanlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir, müvekkil önceki aşamalarda ticaretle uğraştığını beyan etmiştir, sanığın beyan ettiği mali durumu ile kolluk araştırmasındaki mali durum uyuşmaktadır, 2022/18216 sayılı Alanya icra dosyasında senet suretinde çift imza kullanıldığı görülmektedir keşideci tarafından, dosyada buna ilişkin bunun neden olduğuna dair bir husus yoktur, bu durum da hayatın olağan akışına aykırıdır, kabul anlamına gelmemekle birlikte Alanya icra dairesinin 2022/18216 sayılı dosyada müvekkile ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılmasını talep ederiz, müvekkile ödeme yapılmadıysa menfaat oluşmadığından suç oluşmamaktadır, suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir, müvekkilin beraatini talep ederiz, eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanıklar hazır olmadığından son sözü sorulamadı.

Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Yargılamaya son verildi.

G/D:Gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere ;

A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın aynı ve farklı suçlardan birden fazla soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet almış olduğu dosyasının bulunması, sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibarıyla iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237



sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE**, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaştırılarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

5-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

6-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

C-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan,



eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE,** taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

D-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde



yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibarı ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

E-ORTAK HÜKÜMLER:

1-Katılan kendisini vekâletnameli vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca **65.000,00-TL** vekalet ücretinin sanıklardan müştereken ve müteselsilen alınarak katılana **VERİLMESİNE,**

2-Alanya Adli Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında kayıtlı 17.01.2016 düzenleme tarihli 55000 EURO bedelli senet aslının **DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,**

3-Bu yargılama için yapılan 4 adet tebligat gideri 480,00 TL, 1 adet elektronik tebligat gideri 10,00 TL, 2 adet posta gideri 365,45 TL, 1 adet ATK gideri 15.900,00 TL olmak üzere toplam 16.755,45 TL yargılama giderinin sanıklardan kişi başı 8.377,72 TL alınarak Hazineye irat kaydına,

Hükmün gerekçesi ile birlikte taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek, (CMK 263 maddesi gereğince cezaevinde bulunan sanıkların zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle bu hususta bir dilekçe vererek), **İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,**

Süresinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair karar; Katılan Hasan Yalım vekilinin, Sanık Cem Ekinci müdafinin ve Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Metin ATÇI'nın (179321) huzurunda, mütalaaya uygun olmak üzere oy birliği ile karar verildi, açıkça okundu ve anlatıldı. 05/12/2025

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 195845

e-imzalı

Üye 211469

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı

